

9. 골프장 원형보존지 분리 매각으로 세수증대에 기여

- 광주전남지역본부 조세정리팀 김민지 주임(6급)은 압류재산 업무를 수행하면서, 제주특별자치도 지방세 총 체납액(462억 원) 중 골프장 체납액이 201억 원으로 총 체납액의 43.5%를 차지함에 따라 제주특별자치도로부터 압류된 부동산인 골프장의 매각 가능성에 대해 문의가 온 바
- 골프장의 경우 전체 부지를 공매할 경우 낙찰자가 회원권 입회 금액 등을 인수해야 하는 부담이 있어, 역력이 있는 매수자가 많지 않아 매각이 어려울 뿐만 아니라 공매 진행에 오랜 기간이 소요될 것으로 판단하고
- 골프장 일부를 공매할 수 있는 방안을 면밀히 검토하던 중 체육 용지를 제외한 원형보존지⁹⁾(목장용지, 임야 등)에 한해 분리 매각이 가능함을 확인하였고, 해당 물건의 공매실익도 있음을 확인함
- 또한, 원형보존지를 포함한 골프장 전체 부지가 신탁되어 있는 사실을 확인하고, 신탁재산에 대한 매각방법과 전체 필지에 부과된 체납세액에 대하여 체납세액의 우선순위 파악을 위해 사내변호사 질의¹⁰⁾ 등을 통해 매각 장애사유가 없음을 확인한 후, 위임기관에게 공매대행의뢰를 접수하여 공매를 실시함

9) 종전 원형보존지는 골프장 사업승인 조건으로 분리 매각이 가능하지 않았으나 2014. 7. 6. 개정된 「골프장의 입지기준 및 환경보전 등에 관한 규정(문화관광체육부 고시 제2014-32호)」에서 원형보존지 관련 내용이 삭제되면서 원형보존지인 목장용지, 임야 등도 분리 매각 가능하게 됨

10) 질의 결과 : 신탁재산의 경우 우선수익자라 할지라도 신탁된 재산이 체납처분에 따라 압류되어 처분되는 경우 그 매각대금의 배분은 「국세징수법」 제81조(배분 방법)에 따라 배분되어야 할 것이며, 압류되지 않은 다른 토지(신탁재산)에 부과된 재산세도 조세채권으로 우선수익자의 채권보다 우선하여 배분받을 수 있음

□ 그 결과, 2017. ◆. □. 제주도 서귀포시 ♥♥동 소재 골프장 원형 보존지 2개 필지(채납세액 ☆☆억 원, 감정평가액 ▼▼억 원)에 대해 공매를 진행하였고

○ 그 중 1개 필지¹¹⁾는 2017. ◆. □. 8.47억 원에 매각되어, 약 8억 원의 세수증대에 기여하였으며, 매각수수료 0.25억 원의 수익을 거양하였음

○ 또한, 제주특별자치도 지방세 채납액의 상당부분을 차지하고 있는 타 골프장에 대한 공매대행 의의가 순차적으로 이뤄질 예정으로 있는 등 압류재산 매각 활성화에도 기여하였음

【 소치할 사항 】

◇ 광주전남지역본부장은 골프장 원형보존지 분리 매각으로 약 8억 원 상당의 세수증대에 기여한 김민지 주임을 격려하고, 해당 내용은 전 부점에 전파하시기 바람. (통보)

11) 나머지 1개 필지는 공매 진행중(5회차)